

עין משפט
גד מצוה

קנו א מיי פ"ד מהל' אבל הל"ז סמג עשין מד"ס ב טוש"ע י"ד ס' שמה סעיף א וטוש"ע א"ח ס' קטע סעיף ה:

קנו ב מיי פ"י עס הלכה א סמג עשין ב טוש"ע י"ד ס' ת סעיף א:

רבינו חננאל

[השתא אבלות] נהיג אפסוקי דלא מיפסקא מיבעיא כו'. לימא כתנאי, מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר כו' עד ובשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין ומברך ומומן ומברכין עליו ומומנין עליו, וחייב בתפלה ובקריית שמע ובתפילין ובכל מצות האמורות בתורה. רבן גמליאל אומר מתוך שנתחייב באלו כך נתחייב בכולן. אמר ר' יוחנן תשמיש המטה איכא ביניהו. מאי לאו בהא קמיפליג, תנא קמא סבר יש אבלות בשבת, ורבין גמליאל סבר אין אבלות בשבת [ו]אפילו תשמיש המטה שרי. ורחינן ממאי דלמא עד כאן לא קאמר תנא קמא הכי דאסור בתשמיש המטה אלא משום דמתו מוטל לפניו כו'.

כג:

יש אבילות בשבת. דדברים שזננעא מיירי כדפירש בקונט' ובסמך נמי לימא כתנאי מייתי פלוגתא דרשב"ג ורבנן דהוי דברים שזננעא והכי משמע קלת צירושל' דלעיל אמתניתין דהשבת עולה פליגי רבי יוחנן וריב"ל אס אסור בשבת בתשמיש המטה משמע דפליגי כעין פלוגתא דהכא ואליצא דרבי יוחנן יש שאומרים שס מותר ואותו חולק על הש"ס שלנו דל"ר יוחנן בפ"ק דכתובות (דף ד. וס) אע"פ שאמרו אין אבילות בשבת אבל דברים שזננעא נוהג וקלת קשה לי תימה בשמעתין אציי אשכחיה לרב יוסף דפרים סודרא ארישיה אמר ליה לא סבר לה מר אין אבילות בשבת אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן דברים שזננעא נוהג שמה היה סבור דפרים סודרא ארישיה הוה דברים שזפרהסיא וכמאן דאמר פריעת הראש חוצה ולא היה מחלק בין צניתו בין חוץ לציתו והוא השיב לו צניתו חשיב ננעא: **מאן דאמר יש אבילות בשבת מדקתני עולה**. פירש הר"א ז"ל מדקתני ולא פירש ואין זה אבילות היה לו לפרש הכי בהדיא אע"ג דעולה לא נהג זה אבילות דכיון דעולה משמע דנוהג זה אבילות ומשני איירי דקתני סיפא אין עולין סתם תנא צרישא עולה סתם ולא נהירא ופירש ר' שמעון ז"ל מרבו מאן דאמר יש אבילות דקתני עולה משמע דעולה לכל מנין שצעה ולאצילות שניה צצבת מה שנהג אחתמול ומתוך כך תחלה צצת לחשבונו כשס שע"ש עולה לחשבונו מ"ד אין אבילות בשבת דקתני אינה מפסקת אע"ג דחשיבא כולי האי לבטל אבילות בגוה מ"מ אינו מפסיק דאל"כ פשיטא וקפריך ואלא הא דקתני עולה דמשמע דנוהג אבילות כשאר ימים ומשני איירי דקתני גבי י"ט אין עולין לגמרי לא למנין ולא לאצילות משום שמחה דכתבי בהן

כדפרישית תנא רישא נמי עולה בזהו לשון כדפרישית תנא רישא נמי עולה בשבת גביה וא"כ לפי פירוש זה ואלא הא דקתני עולה ומשני לעולם לא נהגא ואידי דתנא כו' וא"כ המשנה אין שטת הש"ס לומר אידי דתנא הא תנא נמי הא אלא צמיתא דאמת אלא דלא צריכי אבל דברים נראים שקר אין לו לשנות ועוד יש להקשות לפי מה שמפרש אי הכי יתני צבת אינו עולה והוי דומיא דסיפא יותר עד כאן לשון הר"א וצמו' הרב מקשה דמשמע אפילו למאן דאמר דלא נהגא עולה למנין שצעה וא"כ צרגל נמי אע"ג דלא נהגא יהא עולה ולעיל אמר' לענין שצעה לא קמבעיא ליה דלא נהגא מצות שצעה צרגל ומתוך אע"ג דשבת עולה רגל אינו עולה הואיל ואין אבילות כלל משום דכתבי בהן שמחה צבת מיהא לא כתבי שמחה אפילו אינה נוהגת עולה צירושלמי מפרש טעמא דשבת דאין אבילות נוהג צו משום דכתבי (משני א) צרכת ה' היא תעשיר ולא יוסף ענב עמה וצבת כתיב ביה צרכה ^(ז): **וְאֵינָן אוֹבֵדִי** בשר ואינו שותה יין. נראה דכי היכי דשרי צפרק צתרא דתענית (דף ג.) גבי ערב תשעה באב צפר כל זמן שאינו כשלמים ויין מגתו הכי נמי שרי צאון מיהו אין רגילין לנהוג בהן היתר לא צכאן ולא בתשעה באב תימה משמע דאזין חמור מאכל דלא מצינו אבל שיהא צו איסור בצצר וציין ולענין קדשים אשכחן דאכל אוכל צקדשים ואזין אסור ובשאר דברים החמירו בצבילות ככפיית המטה ועילת הסנדל ועטיפת הראש וטובא איכא וצאזון שרי וי"ל דדברים שהן משום אבל מותר גבי צאון ובצבילות אסורין אבל דברים שאינם אסורין משום אבילות אלא משום שיש לו להיות טרוד צקצורת מתו ולא ימשך אחר דברים אחרים כגון אכילת צפר ושחיית יין אסירי צאזון דוקא ותשמיש המטה דמשמע צסמך דאסור צאזון צהא נמי שמה ימשך אז שמה שמחה יתירתא וחוצפה כך מנאחי ובצגלחת ובצכבוסת לא ידעינן אי שרי צאזון ואין ללמוד איסור לגלח מדתני' צמס' שמחות ^(ח) היה מגלח ואמרו לו מת אחד מקרוביו הרי זה יגמור משמע הא לא התחיל אסור דלמא צשמועה איירי ולאחר שנקצר ובסס ריב"א כתצתי דתגלחת אסור דנפקא לן מראשיכס אל תפרעו (ויקרא א) הא כולי עלמא אסירי ואינהו אזונים הוו ובתשמיש המטה דאסרין צסמךן ורלו להסיר צאנינות כדאמרין פ"ק דכתובות (דף ד. וס) ובצבילות אסרו דקאמרין התם מכניסין את המת לחדר וצועל צעילת מצוה ופורש והא דקאמרין התם אבילות דהכא קילא ואחי לולולי צה ומקשה מאי קולא אילימא דקתני צועל צעילת מצוה משום דלא חיילא אבילות עליה אינו רואה לומר שאין קולא צדצר אלא הכי קאמר אין קולא בצבילות כי אס צאנינות ולא אחי לולולי בצבילות: **וְאֵין מְבַרְכִין עֲצֵיו**. פירש בקונטרס צצרכות פרק מי שמתו (דף יח. וס) צרכת המוציא ואין מומנין צצרכת המזון ותימה גבי המוציא מה שיך לומר אין מצרכין עליו צשלמא גבי צצרכת המזון שיך צירוף אלא גבי המוציא מאי שיך צירוף ויש לפרש דצגמרא קאמרין דאין מצרכין עליו אלא מצוה לחלק דהוו כשנים שאכלו שמוצה ליחלק ואין זה האזין מצטרף עמהו ואין מומנין עליהן עמהו לומר נצרך שאכלנו משלו ואי לא הוה תני אלא חדא הוה אחינא לענין נצרך שאכלנו משלו דאין מצטרף אבל מצטרף להיות להס דין שלשה לצרך אחד מהן צעצור חצרו להכי תני תרתי וריב"א מפרש דאין מצרכין ומומנין חדא לומר נצרך שאכלנו משלו וחדא לצרך צסס כמו שמוכירין סס צעשעה פירש בקונטרס צפרק מי שמתו (ג"ז סס) ואינו מצרך אין צריך לצרך צצרכת המזון משמע מפירושו דאין אסור לצרך ובשמעתין נמי פירש כענין זה ומיהו מדקאמר צריש פרק מי שמתו התם למאן דאמר ^(י) [תוך] ארצב אמות הוא דאסור פירש רבינו יצחק צצרכות דאיכא איסור לצרך וגס צחוספות הרב פירש דאסור לצרך ותימה לרבי יצחק דהשתא נהגו לצרך ולזמן והיה אומר דלא איירי הכא רק כשהוא עוסק צצרכי המת שאין לו להצטטל מן המצוה אבל צשעה שאינו עוסק שרי אי נמי צשעה שאחרים עוסקים והוא אינו עושה כלום ומיהו צירושל' אינו משמע כן והכי איתא התם ^(י) אינו אוכל כל צורכו ואינו שותה כל צורכו כו' ואינו מצרך ואס צירך אין עונין אחריו אמן ואס צצרכו אחרים אינו עונה אחריהם אמן ואס משום ציטול מצות עסק צצמתו מה ציטול יש צעניית אמן מיהו נראה לי משום שמיעת הצצרכה שלא תהיה אמן יתומה ועוד דאמרין לקמן הן עומדין ומתפללין והוא יושב ומצדיק עליו את הדין ומשמע שאינו עוסק צו כלל אלא יושב דיומס ונראה דאסור לצרך ושצו מנאחי צירושל' דריש פרק מי שמתו תני אס ראה להחמיר על עצמו אין שומעין לו למה מפני כבודו של מת אז משום שאין לו מי שישא משאוי ופריך והא תניא פטור מנטיילת לולב וקא סלקא דעתיה דמיירי צזיוס טוב וצו אינו טרוד לישא צמשאוי ומשני תפתר בחול פירוש בחולו של מועד ופריך והתניא פטור מתקיעת שופר אית לך למימר בחול ולא צזיוס טוב אמר ר' חנינא מכיון שהיו זקוקים להציא לו ארון ותכריכין דתנין תמן מחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת להציא ארון ותכריכין נמי כמו שהוא נושא משאוי דמי ^(ס) משמע דפליגי צצצבת וצזיוס טוב דאינו מצרך צמאי דאמרין מיהו הא קשיא לן דאמרין צסיפא צצצבת מצרך ומומן וצריך עיון:

ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קמן

יש אבילות בשבת. דדברים שזננעא מיירי כדפירש בקונט' ובסמך נמי לימא כתנאי מייתי פלוגתא דרשב"ג ורבנן דהוי דברים שזננעא והכי משמע קלת צירושל' אס אסור בשבת בתשמיש המטה משמע דפליגי כעין פלוגתא דהכא ואליצא דרבי יוחנן יש שאומרים שס מותר ואותו חולק על הש"ס שלנו דל"ר יוחנן בפ"ק דכתובות (דף ד. וס) אע"פ שאמרו אין אבילות בשבת אבל דברים שזננעא נוהג וקלת קשה לי תימה בשמעתין אציי אשכחיה לרב יוסף דפרים סודרא ארישיה אמר ליה לא סבר לה מר אין אבילות בשבת אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן דברים שזננעא נוהג שמה היה סבור דפרים סודרא ארישיה הוה דברים שזפרהסיא וכמאן דאמר פריעת הראש חוצה ולא היה מחלק בין צניתו בין חוץ לציתו והוא השיב לו צניתו חשיב ננעא: **מאן דאמר יש אבילות בשבת מדקתני עולה**. פירש הר"א ז"ל מדקתני ולא פירש ואין זה אבילות היה לו לפרש הכי בהדיא אע"ג דעולה לא נהג זה אבילות דכיון דעולה משמע דנוהג זה אבילות ומשני איירי דקתני סיפא אין עולין סתם תנא צרישא עולה סתם ולא נהירא ופירש ר' שמעון ז"ל מרבו מאן דאמר יש אבילות דקתני עולה משמע דעולה לכל מנין שצעה ולאצילות שניה צצבת מה שנהג אחתמול ומתוך כך תחלה צצת לחשבונו כשס שיע"ש עולה לחשבונו מ"ד אין אבילות בשבת דקתני אינה מפסקת אע"ג דחשיבא כולי האי לבטל אבילות בגוה מ"מ אינו מפסיק דאל"כ פשיטא וקפריך ואלא הא דקתני עולה דמשמע דנוהג אבילות כשאר ימים ומשני איירי דקתני גבי י"ט אין עולין לגמרי לא למנין ולא לאצילות משום שמחה דכתבי בהן

יש אבילות בשבת והני אמרי אין אבילות בשבת מאן דאמר יש אבילות בשבת דקתני עולה מאן דאמר אין אבילות בשבת דקתני אינה מפסקת אי סלקא דעתך יש אבילות בשבת השתא אבילות נהגא אפסוקי מיבעיא ואלא הא קתני עולה איירי דקבעי למיתנא סיפא אינן עולים תנא רישא עולה ולמאן דאמר יש אבילות בשבת הא קתני אינה מפסקת משום דקבעי למיתנא סיפא מפסיקין תנא רישא אינה מפסקת לימא כתנאי ^(א) א מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו אין לו בית חבירו עושה לו מחיצה עשרה טפחים אין לו דבר לעשות מחיצה מחויר פניו ואוכל ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואין מברך ואין מומן ואין מברכין עליו ואין מומנין עליו ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה ובשבת מיסב ואוכל ואוכל בשר ושותה יין ומברך ומומן ומברכין ומומנין עליו * וחייב בקריאת שמע ובתפלה ובתפילין ובכל מצות האמורות בתורה ^(ב) רבן גמליאל אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן ואמר ר' יוחנן צ תשמיש המטה איכא בינייהו מאי לאו בהא קא מיפליג דמר סבר יש אבילות בשבת ומר סבר אין אבילות בשבת ממאי דלמא עד כאן לא קאמר תנא אלא משום דמתו מוטל לפניו אבל הכא דאין מתו מוטל לפניו לא וע"כ לא קאמר ר"ג התם דאכתי לא חל אבילות עליה אבל הכא דחל אבילות עליה הכי נמי בעא

חברו אין לו בית חבירו עושה לו מחיצה עשרה טפחים אין לו דבר לעשות מחיצה מחויר פניו ואוכל ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואין מברך ואין מומן ואין מברכין עליו ואין מומנין עליו ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה ובשבת מיסב ואוכל ואוכל בשר ושותה יין ומברך ומומן ומברכין ומומנין עליו * וחייב בקריאת שמע ובתפלה ובתפילין ובכל מצות האמורות בתורה ^(ב) רבן גמליאל אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן ואמר ר' יוחנן צ תשמיש המטה איכא בינייהו מאי לאו בהא קא מיפליג דמר סבר יש אבילות בשבת ומר סבר אין אבילות בשבת ממאי דלמא עד כאן לא קאמר תנא אלא משום דמתו מוטל לפניו לא וע"כ לא קאמר ר"ג התם דאכתי לא חל אבילות עליה אבל הכא דחל אבילות עליה הכי נמי בעא

לחברו אין לו בית חבירו עושה לו מחיצה עשרה טפחים אין לו דבר לעשות מחיצה מחויר פניו ואוכל ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואין מברך ואין מומן ואין מברכין עליו ואין מומנין עליו ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה ובשבת מיסב ואוכל ואוכל בשר ושותה יין ומברך ומומן ומברכין ומומנין עליו * וחייב בקריאת שמע ובתפלה ובתפילין ובכל מצות האמורות בתורה ^(ב) רבן גמליאל אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן ואמר ר' יוחנן צ תשמיש המטה איכא בינייהו מאי לאו בהא קא מיפליג דמר סבר יש אבילות בשבת ומר סבר אין אבילות בשבת ממאי דלמא עד כאן לא קאמר תנא אלא משום דמתו מוטל לפניו לא וע"כ לא קאמר ר"ג התם דאכתי לא חל אבילות עליה אבל הכא דחל אבילות עליה הכי נמי בעא

לחברו אין לו בית חבירו עושה לו מחיצה עשרה טפחים אין לו דבר לעשות מחיצה מחויר פניו ואוכל ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואין מברך ואין מומן ואין מברכין עליו ואין מומנין עליו ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה ובשבת מיסב ואוכל ואוכל בשר ושותה יין ומברך ומומן ומברכין ומומנין עליו * וחייב בקריאת שמע ובתפלה ובתפילין ובכל מצות האמורות בתורה ^(ב) רבן גמליאל אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן ואמר ר' יוחנן צ תשמיש המטה איכא בינייהו מאי לאו בהא קא מיפליג דמר סבר יש אבילות בשבת ומר סבר אין אבילות בשבת ממאי דלמא עד כאן לא קאמר תנא אלא משום דמתו מוטל לפניו לא וע"כ לא קאמר ר"ג התם דאכתי לא חל אבילות עליה אבל הכא דחל אבילות עליה הכי נמי בעא

מסורת הש"ס

^(א) צרכות ח: שמחות פ"י, ^(ב) [במס' שמחות א"י כדכחא אבל צצרכי' יח. איתא ר"ש כן גמליאלן, ^(ג) אינו אלא למנין דאבילות ולא נהגא אבילות ככ"ל, ^(ד) וויכרך אלהים את יום השביעי כ"ה צמ"ר וחי פ"ק, ^(ה) פ"ה ה"ח, ^(ו) רש"א, ^(ז) שמחות פ"י, ^(ח) משמע דפליג צצצבת ככ"ל,

גליון הש"ס

גמ' וחייב בק"ש ובתפלה ובתפילין ובכל מצות. צצרכות צצצרייתא וז איתא וחייב בכל מצות האמורות בתורה ובכ"ל, ^(א) רש"א, ^(ז) שמחות פ"י, ^(ח) משמע דפליג צצצבת האמורות בצורה.

מוסף רש"י

מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר. דנראה כלועג לרס (ברכות י"ז). ואינו מיסב. כדרך המסובים במשיבות על גזו השמאלית וצמטה (שם). ואין מברך. ואינו צריך לצרך צצרכת המוציא (שם). ואין מומן. אינו צריך לצרך צצרכת המזון (שם). ואין מברכין עליו. אין צריך צצצרכו לו אחרים צצצרכת הלחם (שם יח.). ואין מומנין עליו. אין מצטרף עס שלשה לזימון (שם). תשמיש המטה איכא בינייהו. לרש"י חייב אבל צעוה צצצבת (שם).